

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८

English title: National Dairy Development Board Act, 1992

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४९ । १ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । ७ । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. ६ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सरकारी तथा नजि क्षेत्रको दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु बीच सामञ्जस्य ल्याई जनसहभागिताको आधारमा देशभित्रै बढी दूध उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) "बोर्ड" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउनेछ । (ङ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १३ बमोजमि नियुक्त भएको वा तोकिएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. बोर्डको स्थापना: (१) राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण तथा तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा गरी नजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रको बीच सामञ्जस्य ल्याई दुग्ध उत्पादन पेशालाई बढी सवल तुल्याउन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरिएको छ । (२) बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । ४. बोर्ड सङ्गठित संस्था हुने: (१) बोर्ड अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीका निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र बोर्ड उपर पर्नासोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. बोर्डको उद्देश्य: बोर्डको उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने । (ख) दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, गराउने । (ग) दुग्ध विकासको लागि पशु विकास र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको निरीकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने । (घ) देशभित्रका सम्पूर्ण नजि र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरु बीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, गराउने । (ङ) दुग्ध विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (च) पशुचरनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने ।

६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दूध तथा दुग्ध पदार्थहरु र पशु आहाराको उत्पादन एवं प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक हुने पदार्थहरुको आयात तथा उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थहरु र पशु आहाराको निर्यात सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्ने र पारित नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्ने । (ग) दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धमा उत्पादक तथा उपभोक्ताहरुको हितको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने । (घ) सहकारीको माध्यमबाट दुग्ध व्यवसायको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने, गराउने । (ङ) दुग्ध उद्योगहरुको दर्ता गर्ने, गराउने । (च) दुग्ध उद्योगको लागि आवश्यक स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, अनुदान तथा ऋणको व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने, गराउने । (छ) दुग्ध उद्योगको स्थापना, सुधार, प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्न प्रावधिक सहयोग उपलब्ध गर्ने, गराउने । (ज) दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गर्ने, गराउने । (झ) दुग्ध उद्योग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने । ७. कार्यकारी समितिको गठन: नेपाल राजपत्र मिति २०५९ । ६ । १४ को सूचनाद्वारा हेरफेर । (१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त देहाय बमोजमिको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ :- । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री - अध्यक्ष । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ख) कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको सचिव - उपाध्यक्ष । (ग) दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका कृषक प्रतिनिधि - चार जना - सदस्य । (घ) नजि दुग्ध व्यवसायी संघका प्रतिनिधि - तीन जना प्रतिनिधि - सदस्य । (ङ) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि - एक जना - सदस्य । (च) पशु सेवा विभागको प्रतिनिधि - एक जना - सदस्य । (छ) महाप्रबन्धक, दुग्ध विकास संस्थान - सदस्य । (ज) कार्यकारी निर्देशक वा निमित्त कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड - सदस्य-सचिव । (२) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरुमा

आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (ङ), (च) र (छ) बमोजमिका सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिहु पुनः मनोनीत वा नरिवाचति हुन सक्ने छन् । ८. समितिको बैठकः (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको नरिणय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरु समिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही बोर्डले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नु, अधिकारहरुको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । (२) समितिले आफ्नो अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव वा बोर्डको कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधिसमितिले तोके बमोजमि हुनेछ । ११. बोर्डको कोषः (१) बोर्डको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) बोर्डको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, । (ग) दुग्ध उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य वा परामर्श सेवा उपलब्ध गरे गराए बापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुबाट अनुदान लैदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (४) बोर्डलाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिपिको । भित्रको कुनै बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) बोर्डद्वारा गर्नु पर्ने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १२. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको तरिका बमोजमि राखिनेछ । (२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १३. कार्यकारी निर्देशक : (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशक पदमा उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न वा तोकन सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन वा तोकन सक्नेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०५५ द्वारा थप । काम, कर्तव्य र अधिकार र पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. बोर्डको कर्मचारी : (१) बोर्डको कार्य सञ्चालनको निमित्त बोर्डले आवश्यक कर्मचारीहरु नियम अनुसार नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा बोर्डले तोके बमोजमि हुनेछ । १५. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिविदन पेश गर्नु पर्ने : बोर्डले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १६. नेपाल सरकारले निर्देशन दनि सक्ने : नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ ।